



CITTÀ DI SOVERATO

SETTORE POLITICHE SOCIALI
UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE DI SOVERATO

(Amaroni - Argusto - Badolato - Cardinale - Cenadi - Centrache - Chiaravalle Centrale - Davoli - Gagliato - Gasperina - Girifalco - Guardavalle - Isca Sullo Jonio - Montauro - Montepaone - Olivadi - Palermi - Petrizzi - San Sostene - San Vito Sullo Jonio - Santa Caterina Dello Jonio - Sant'Andrea Apostolo dello Jonio - Satriano - Soverato - Squillace - Staletti - Torre di Ruggiero - Valleforita)

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI- DISABILI GRAVI- FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2016/2017/2018-DGRN.638/2018 E DGR N. 399/2019.CUP: I41H22000120002.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO DI PIANO

In attuazione del Piano degli Interventi socio-assistenziali in favore delle persone non autosufficienti- FNA annualità 2016/2017/2018-

VISTI:

-La legge n°328/2000-Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali-, per come richiamata dalla Legge Regionale di riordinamento 23/2003, e in particolare, il principio, in essa contenuto, della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socio-assistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;

-il Piano Regionale Sociale 2020-2022 della Regione Calabria che pone tra gli obiettivi prefissati nell'area di intervento "Le politiche per le persone con disabilità", quello di prevedere nella pianificazione territoriale lo sviluppo e il potenziamento del servizio assistenziale domiciliare;

-l'art.8 della citata L.R.23/2003 che individua, al comma 3°, nell'ambito del sistema dei servizi "l'aiuto domiciliare" e "i centri diurni", e al comma 4° la promozione di "...sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità...";

-la Legge n.104 del 5 febbraio 1992 art.39I-Ter, come modificata con la Legge 21 maggio 1998, n.162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" (Pubblicata in G.U. 29 maggio 1998, n. 123);

-la Legge Regionale n.1 del 2 febbraio 2004 recante: "Politiche regionali per la famiglia" e, in particolare l'articolo 2, commi 1.1, 1.3, 1.4 e 1.7 e l'art. 5 comma 2 d)-e);

-la Legge 27.12.2006, n°296 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale e con riguardo alle persone non autosufficienti, ha istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze";

- l' Allegato "1" alla D.G.R. n. 503 del 25.10.2019

- la ripartizione della suddetta quota di finanziamento regionale agli ambiti territoriali intercomunali, definita ai sensi della DGR n. 210/2015, con l'assegnazione all'Ambito Territoriale di Soverato, della somma di € 115.038,7 per l'annualità 2016, € 103.802,01 + € 63.949,08 per l'annualità 2017, e € 115.750 per l'annualità 2018 per un totale pari ad € 390.569,02 (decurtata del 2%)

- la nota prot. n. 52006 del 23 novembre 2022, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla programmazione per il Fna annualità 2016/2017/2018, nonché l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa previste sull'FNA 2017 per l'implementazione della quota destinata alle finalità di cui all'art. 2 lettera a del Dm 26/09/2016

- la DGR n. 638 del 14 dicembre 2018 con cui sono state approvate le Linee Guida per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali nel campo della non autosufficienza, relativamente al Fondo per la non autosufficienza anno 2015;

- Le "Linee Guida sul sistema di cure domiciliari e l'accesso ai servizi domiciliari" della Regione Calabria;

- La determina n. 70-Ps del 14/10/2022 avente ad oggetto: regolarizzazione - acquisizione e impegno: "fondo per la non autosufficienza annualità 2016".

- La determina n. 117/2022 avente ad oggetto: FNA 2017 – Accertamento, Acquisizione ed Impegno - somme inerenti il Fondo Nazionale per la non Autosufficienza 2017, giusta Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6554 del 20/06/2022, finalizzato all'attivazione ed al rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente ed alla sua famiglia, attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare.

- Il DGR n. 11365 dell'8/11/2021 relativo al riparto dell'annualità 2018

- IL Verbale dell'U.d.P. del 12/12/2022

- Il verbale dell'Assemblea dei sindaci del 27/12/2022

- Il Decreto Sindacale n. 7 del 01/03/2022, con cui la sottoscritta Avv. Donatella Montesano è stata incaricata della Responsabilità del Settore 6 Politiche Sociali del Comune Capo Ambito e il Decreto Sindacale n. 19 del 30/06/2022 di proroga dell'incarico fino al 31/12/2022

CONSIDERATO CHE:

- le predette Linee Guida individuano tra le aree prioritarie di intervento, riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, "l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliare".

- La programmazione d'Ambito prevede, coerentemente, per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare.

QUANTO SOPRAPREMESSO, VISTO E CONSIDERATO RENDE NOTO

- che è indetto avviso pubblico per la presentazione di istanze per la concessione di servizi socio-assistenziali a favore di persone con disabilità e delle famiglie che assistono o curano nel proprio domicilio;

- persone in condizione di non autosufficienza per disabilità grave certificata, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 3 di Soverato.

ART.1 OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente avviso disciplina l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare a persone con disabilità grave, diretta da una parte a migliorare la qualità della vita delle persone non autosufficienti e, dall'altra, a contrastare e superare le condizioni di svantaggio sociale della famiglia, supportando la stessa nelle azioni quotidiane che coinvolgono la vita dell'assistito, attraverso progetti individuali personalizzati.

ART.2 DESTINATARI E REQUISITI

I soggetti beneficiari sono persone con disabilità (minori, adulti e anziani) parzialmente o totalmente non autosufficienti che si trovano in condizioni di salute tali da comprometterne la funzionalità e l'autonomia residenti nei 28 comuni dell'ambito di Soverato, che vivono nella propria abitazione e non siano ricoverati in istituti e/o strutture sanitarie/socio assistenziali/ socio sanitarie a carattere residenziale e che non siano beneficiari di altri servizi interventi previsti da progetti similari di assistenza erogati da questo Ambito Territoriale, ASP, Comuni.

Possono presentare domanda di accesso i soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti in condizione di gravità certificata, o loro familiare – tutore – amministratore di sostegno, altra persona munita di delega.

REQUISITI DI ACCESSO:

I destinatari del presente avviso devono essere in possesso della certificazione di invalidità e dei seguenti requisiti generali di partecipazione:

- Condizione di handicap o presenza di patologie sanitarie rilevanti L.18/80 e/o 104 art 3 co 3;
- Presenza problematiche socio- familiari e/o persona che vive da sola;
- Presenza all'interno del nucleo familiare di persone anziane, di minori o altre persone disabili;

L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare è condizionata dalla copertura finanziaria ed alla somma assegnata al comune.

I voucher finanziabili, determinati sulla base delle tabelle ministeriali relative al costo del lavoro per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale – educativo aggiornate in relazione alla media della fascia del costo del lavoro, definite secondo quanto stabilito e al fondo a disposizione di questo Ente, ripartite per coprire la fascia di popolazione di seguito elencata:

- Anziani over 65 (ultrasessantacinquenni) non autosufficienti per il servizio SADA (Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani è rivolto ad anziani over 65 che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza) giusta Allegato A regolamento 22/19 DGR 503/2019. 2. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI;
- Disabili da 0 a 64 anni compiuti (ora SADD giusta Allegato A regolamento 22/19 DGR 503/2019, 5.3. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITÀ

ART.3 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

In aderenza alle citate Linee Guida, i servizi domiciliari, mediante lo strumento del Piano Assistenziale Individualizzato, possono prevedere:

- assistenza per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere;
- accompagnamenti, anche motorizzati, per raggiungere luoghi di diagnosi e cura o per commissioni varie;
- prestazioni di aiuto domestico (aiuto per il governo della casa, per la preparazione e l'assunzione dei pasti, assistenza per la pulizia e l'igiene personale e dell'ambiente domestico, ecc.)

- assistenza di base e prestazioni para-infermieristiche di semplice attuazione in collegamento con il medico curante, in stretta collaborazione con gli operatori adibiti ai servizi sanitari: aiuto nell'alzata e messa a letto; mobilitazione; predisposizione e posizionamento di cuscino e altri accessori antidecubito; cambio panno e lena al bisogno; controllo rigurgiti;

controllo dell'alimentazione, del rispetto delle norme igieniche e elementari nell'assunzione e nel corretto uso dei farmaci.

- Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione (segretariato; accompagnamento ed accesso ai servizi; partecipazione ad attività ricreative-culturali del territorio o promosse da servizi comunali; interventi volti a favorire la socializzazione con il vicinato/ambiente di relazione significativa).

Il servizio di assistenza domiciliare prevede l'impiego di operatori professionalmente competenti e/o dotati di esperienza in relazione alle specifiche prestazioni.
(Vedi punti 5.2 e 5.3 All. Regolamento 22/19 DGR 503/2019)

ART.4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati possono presentare apposita domanda, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso (ALL. "A") tramite Posta Elettronica Certificata, riportando nell'oggetto la dicitura "SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' - FNA 2016/2017/2018", all'indirizzo: comunesoverato@asmepec.it o tramite consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune capofila. La domanda deve contenere, allegata, la seguente documentazione:

- istanza di partecipazione, sottoscritta dal richiedente e corredata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e del beneficiario del servizio (entrambi, nel caso in cui i due soggetti non coincidano - in caso di beneficiari minori o nonne, fotocopia di documenti di riconoscimento degli esercenti la responsabilità genitoriale);
- copia del verbale di accertamento di invalidità civile L. 18/80 e/o copia del verbale di accertamento dello stato di handicap ex L. n. 104/92 art 3 co 3;
- copia provvedimento di nomina all'ufficio di tutore/amministratore di sostegno (eventuale);
- copia attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;

La domanda di ammissione ai servizi di assistenza domiciliare dovrà essere presentata entro il 30/01/2023.

ART.5 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE - CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI E FORMULAZIONE GRADUATORIA

Al termine della scadenza del presente Avviso, l'Ufficio di piano procederà alla valutazione delle istanze per la formulazione della graduatoria degli ammessi.

I professionisti Assistenti Sociali incaricati alla presa in carico e predisposizione dei piani assistenziali individualizzati, provvederanno ad integrare il punteggio assegnato dall' U.d.P. con quello derivante dalla valutazione delle condizioni socio-ambientali e familiari.

Il numero dei voucher (assegni di cura) è pari a 75;

Ove il numero degli ammessi ecceda la disponibilità finanziaria verrà formulata una lista di attesa, che sarà progressivamente aggiornata e integrata in funzione delle persone già beneficiarie del servizio e fattasi valere la possibilità di attivare ulteriori fonti di finanziamento.

Gli utenti dovranno

comunicare per iscritto al Comune capofila Soverato ogni variazione riguardante situazioni personali e/o familiari

nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee. La graduatoria è soggetta a scorrimento in tutti i casi previsti dal successivo art. 7.

ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

I criteri di valutazione in base ai quali saranno individuati gli aventi diritto sono definiti tenendo conto dei seguenti parametri:

- condizioni economiche del beneficiario, risultanti dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- condizioni socio-ambientali e familiari del disabile.

La relativa assegnazione dei punteggi per la formazione della graduatoria seguirà i seguenti criteri:

FASCEDIREDDITOISEE	PUNTI
Da € 0,00 a € 7.000,00	4
Da € 7.001,00 a € 9.000,00	3
Da € 9.001,00 a € 11.000,00	2
Da € 11.001,00 a € 13.000,00	1
Superiore a € 13.001,00	0

Criteri	Punti
Punteggi da aggiungere alla situazione economica	
Soggetti NON autosufficienti SOLI	3
Soggetti NON autosufficienti inseriti in nuclei familiari con altri invalidi o anziani over 65	2
Soggetti NON autosufficienti con figli minori a carico	1

Il Servizio di cui al presente Avviso può cessare in caso di:

- rinuncia scritta dell'utente o verba del familiare di riferimento (otutore-amministratore di sostegno);
- trasferimento della residenza o domicilio da parte del beneficiario in Comuni fuori dall'Ambito Territoriale di Soverato;
- assenza ingiustificata e reiterata, per almeno tre volte, dell'utente dal proprio domicilio nel giorno e nelle ore concordate per l'erogazione del servizio;
- accoglienza in strutture residenziali per un periodo superiore ai 30 gg consecutivi;
- venir meno dei requisiti di ammissione al servizio;
- sospensione del servizio da parte dell'utente per un periodo superiore a 30 gg consecutivi;
- decesso dell'utente;
- grave mancanza di rispetto da parte dell'utente nei confronti dell'operatore domiciliare (molestie, aggressioni - anche verbali - minacce, richiesta di denaro, in forma ripetitiva).

ART. 8 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le istanze:

- che non siano state redatte utilizzando l'apposito modello predisposto e completate delle documentazioni richieste;
- presentate da soggetto non ammissibile;

- non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente.

ART.9 DIVIETO DI CUMULO

In capo al medesimo utente non possono cumularsi altri contributi pubblici erogati per progetti finanziati per le medesime finalità di cura ed assistenza a valere su altri fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali.

Inoltre, i soggetti già beneficiari del contributo economico erogato dall'ASP attraverso il 40% del fondo assegnato dalla Regione Calabria per l'anno 2016 per la quota destinata alle disabilità gravissime - giusta DGR n. 399/2019 - non potranno accedere ai servizi qui previsti.

ART. 10 CONTROLLO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, laddove sussista un dubbio circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, saranno effettuati controlli sulle stesse, anche a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo è emersa la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente resi sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART.11 PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE-GDPR n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l'Ambito Territoriale.

Il Responsabile del trattamento interno all'Ente è l'Avv. Donatella Montesano

Art.12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, è il Responsabile dell'Ambito Territoriale n. 3 di Soverato l'Avv. Donatella Montesano

Art. 13 PUBBLICITÀ

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo pretorioso del Comune e nella Homepage del sito internet istituzionale del Comune Capofila di Soverato e di tutti gli altri Comuni dell'Ambito territoriale n. 3.

Art.14 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare il foro competente è quello di Soverato.

ART.15 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Soverato, nella sua qualità di capofila dell'Ambito Territoriale n. 3, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell'Ambito stesso.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Responsabile del Settore 6-Politiche Sociali tel. 0967/538308

Soverato, lì 29/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'U.D.P.

Avv. Donatella Montesano